

3006346-93.2013.8.26.0604

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Furto

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/11/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 147/2013 - 2º Distrito Policial de Sumaré

Autor:

Justiça Pública

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

DJALMA RAIMUNDO BIONDO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumaré-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

3006346-93.2013.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

3006346-93.2013.8.26.0604

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 147/2013 - 2º Distrito Policial de Sumaré

Autor:

Justiça Pública

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

DJALMA RAIMUNDO BIONDO, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA

PÚBLICA, como incurso no artigo 171, "caput", do Código Penal, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 190/191).

Recebimento da denúncia (página 197). Resposta à acusação (páginas 209/210). Citação pessoal (página 234). Decretação da revelia do réu, desmembramento dos autos quanto à correção e produção da prova oral (páginas 275/276). Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal (páginas 300/303), ao passo que a Defesa sustentou, em resumo, a insuficiência de provas e a aplicação benéfica da pena (páginas 307/314).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A nosso pensar, improcede a pretensão punitiva estatal.

Explico.

Como é cediço, o quadro fático-probatório a ser criticamente valorado para inculpação, no processo penal, é aquele produzido sob o contraditório judicial, especificamente instaurado para aquilatar a materialidade e a autoria de delito certo.

Pois bem.

No caso vertente, a prova produzida na seara judicial se mostrou insuficiente para a confirmação da autoria delitiva indiciariamente veiculada na prefacial acusatória.

É que as vítimas Adriana Correia Porto Toniatto e José Cavalini Toniatto, que de tudo participaram na empresa de propriedade delas, Elétrica e Hidráulica Toniatto, não foram localizadas para serem ouvidas em audiência, remanescendo somente a fala de Hadassa Celeide de Souza Santana, que não trabalhava na Elétrica e Hidráulica Toniatto, mas sim na Madeireira Toniatto ("eu não trabalhava na elétrica, eles foram para a elétrica e de lá eu não sei o que eles tentaram comprar") e pouco se recordava do acontecido, não se lembrando sequer se foi ela que preencheu o cheque, portanto o seu testemunho, por si só, restou muito vago e impreciso (páginas 275/276).

Daí que a condenação do réu resultaria calcada, a nosso sentir, somente nos elementos de convicção advindos da fase inquisitiva, o que, como é cediço, não se mostra possível.

Preceitua o artigo 155, "caput", do Código de Processo Penal, que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Eram necessários maiores elementos de convicção em juízo.

Mas, isso não veio à baila e o conjunto probatório se fragilizou.

Ao fim da instrução processual, a autoria em face do acusado acabou sinalizada como mera possibilidade.

A propósito, como afirmou Carrara, "a prova para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática" (RJTJERGS 177/136).

Forte nas razões expendidas, a teor do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e absolvo DJALMA RAIMUNDO BIONDO, quanto à imputação descrita no artigo 171, "caput", do Código Penal.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 26 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA